

定 款

日本信達株式会社

第1章 総 則

(商 号)

第1条 当社は、日本信達株式会社と称する。

(目 的)

第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

- (1) 不動産の売買・仲介・斡旋・賃貸借管理及び不動産開発並びにこれらのコンサルタント業
- (2) 金融業、総合リース業及び有価証券の投資業
- (3) 貿易、為替、国際金融、国際投資に関する調査、研究の受託並びにその支援業務
- (4) 通訳及び翻訳業
- (5) 不動産特定共同事業法に基づく不動産特定共同事業及びそれに付随する一切の業務
- (6) 生命保険及び損害保険の代理店業務
- (7) 労働者派遣事業
- (8) 外国人技能実習生及び特定技能外国人に対する各種支援業務
- (9) 外国人労働者就労の斡旋及びコンサルタント業務
- (10) 人材育成のための教育事業、カウンセリング及びそれらのコンサルティング業
- (11) 有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業
- (12) 食品・海産物の販売及びその輸出入
- (13) 一般貨物の海・陸運送業
- (14) 飲食店の経営
- (15) インターネットによる通信販売
- (16) 企業の合併、買収、事業譲渡及び事業承継の企画及び実行並びにこれらに関する仲介、斡旋、コンサルティング及びアドバイザー業務
- (17) 前各号に附帯する一切の事業

(本店の所在地)

第3条 当社は、本店を北海道小樽市に置く。

(公告の方法)

第4条 当社の公告は、官報に掲載してする。

(機関構成)

第5条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置くものとする。

- (1) 取締役会
- (2) 監査役
- (3) 監査役会

第2章 株 式

(発行可能株式総数)

第6条 当社の発行可能株式総数は、100,000,000株とする。

(株券の不発行)

第7条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)

第8条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するときは、株式総会の承認を受けなければならない。

(株式取扱規程)

第9条 当会社の株主権行使の手続き、その他株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

第3章 株主総会

(招集)

第10条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。

(基準日)

第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

(招集手続)

第12条 株主総会を招集するには、株主総会の日の1週間前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。

2 前項の招集通知は書面であることを要しない。

3 第1項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(招集権者)

第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役の過半数をもって決定し、取締役社長が招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により、他の取締役が招集する。

(議長及び議決方法)

第14条 株主総会の議長は、代表取締役社長がこれにあたる。

2 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

3 会社法第309条第2項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することが株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決権の代理行使)

第15条 株主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は1名とし、当会社の議決権を有する株主であることを要する。

- 2 前項の場合には、株主又は代理人は、代理権を証する書面を株主総会ごとに提出しなければならない。

(株主総会議事録)

第 16 条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、その経過の要領及び結果を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び議事録の作成に係る職務を行った取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。

第 4 章 取締役及び取締役会

(取締役の員数)

第 17 条 当会社の取締役は 5 名以内とする。

(資格)

第 18 条 当会社の取締役は当会社の株主の中から選任する。

- 2 前項の規定にかかわらず、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって、株主以外の者から選任することを妨げない。

(取締役の選任及び解任の方法)

第 19 条 当会社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

- 2 取締役の選任については、累積投票によらない。
- 3 取締役の解任は会社法第 309 条第 2 項に定める株主総会の決議によって行う。

(社長及び代表取締役)

第 20 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。

- 2 代表取締役は、社長とし、会社の業務を執行する。

(任期)

第 21 条 取締役の任期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

- 2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又はその選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。

(取締役会の招集権者及び議長)

第 22 条 取締役会は、法令上に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、議長となる。代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。

(取締役会の招集通知)

第 23 条 取締役会の招集の通知は、各取締役及び各監査役に対し、取締役会の日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。

- 2 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集手続きを経ることなく開催することができる。

(取締役会の決議)

第 24 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもっておこなう。

- 2 前項の規定にかかわらず、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。ただし、当該決議事項について監査役が異議を述べたときはこの限りではない。

(取締役会の議事録)

第 25 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名をする。

(取締役の報酬等)

第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益については、株主総会の決議によって定める。

(取締役の責任免除)

第 27 条 当会社は、会社法第 4 2 6 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であったものを含む。）の損害賠償責任を法令の限度内において、取締役会の決議によって免除することができる。

- 2 当会社は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間に、同法第 4 2 3 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第 5 章 監査役及び監査役会

(監査役の員数)

第 28 条 当会社の監査役は、3 名以上とする。

(監査役の選任)

第 29 条 当会社の監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

(監査役の任期)

第 30 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

- 2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。

(常勤監査役)

第 31 条 監査役会は、その決議により監査役の中から常勤の監査役を選定する。

(監査役会の招集通知)

第 32 条 監査役会の招集の通知は、各監査役に対し、監査役会の日 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。

- 2 監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集手続きを経ないで開くことができる。

(監査役会の決議方法)

第 33 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもっておこなう。

(監査役会の議事録)

第 34 条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名をする。

(監査役の責任免除)

第 35 条 当社は、会社法第 4 2 6 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であつたものを含む。）の損害賠償責任を法令の限度内において、取締役会の決議によって免除することができる。

2 当社は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の規定により、監査役との間に、同法第 4 2 3 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第 5 章 計 算

(事業年度)

第 36 条 当社の事業年度は、毎年 5 月 1 日から翌年 4 月 3 0 日までとする。

(剰余金の配当等)

第 37 条 当社は、株主総会の決議によって、毎年 4 月 3 0 日の最終の株主名簿に記載又は記録ある株主又は登録株式質権者に対して剰余金の配当を行う。

(配当金の除斥期間)

第 38 条 配当金とその支払提供の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当社はその支払義務を免れる。

(定款に定めのない事項)

第 39 条 この定款に定めのない事項については、全て会社法その他の法令に従う。

上記、現行定款に相違ありません。

令和 8 年 9 月 1 0 日

日本信達株式会社

代表取締役 石井 秀幸